

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 293/2533

นายธำรง พึ่งสุนทร และนางพูนศิริ พึ่ง
สุนทร

โจทก์

นายพิษณุ วัฒนศิริเวช

จำเลย

นายพิษณุ วัฒนศิริเวช จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 101)

โจทก์ฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องขอให้พิพากษาขับไล่จำเลยออกไปจากตึกแถว
เลขที่ 810/9 ถนนตากสิน ตำบลบุคคโล อำเภอธนบุรีกรุงเทพมหานคร ให้จำเลยใช้
ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 5,000 บาทนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะขนย้าย
ออกไป จำเลยยื่นคำให้การและแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การและฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารขนย้ายออกไปจาก ตึกแถวพิพาทเลขที่
810/9 ตามฟ้องและให้จำเลยชดเชยค่าเสียหาย เดือนละ 1,500 บาท นับจากวันฟ้อง
เป็นต้นไปจนกว่าจะขนย้ายออกไป จากตึกพิพาทและให้ยกฟ้องแย้งของจำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 95,96)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ แต่ไม่ปรากฏคำสั่งศาลอุทธรณ์ในสำนวนที่ส่งมายังศาลฎีกา (อันดับ 71)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่องข้อนี้ไว้ในระหว่างฎีกา แต่เฉพาะค่าเสียหายนั้น ถ้าผู้ร้องหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระแก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คิดถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 1 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควรกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องในส่วนเรื่องค่าเสียหาย

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่องข้อนี้ไว้ในระหว่างฎีกา แต่เฉพาะค่าเสียหายนั้น ถ้าผู้ร้องหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระแก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คิดถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 1 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควรกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องในส่วนเรื่องค่าเสียหาย

(นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-โสภณ จันทรเมะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ